

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3569/2530

นาย มา นิตย์ ทองศิริ ลา
เอส จี เอส ฟาร์อีสต์ ลิมิเต็ด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 47

โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย มีหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์
วันเกิดเหตุเมื่อโจทก์ควบคุมการขนถ่ายสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว แต่
ตัวแทนบริษัทเรือกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรยังมิได้ติดราประทับตู้คอนเทนเนอร์
โจทก์กลับเสียก่อนและรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาว่า ตัวแทนบริษัทเรือและเจ้า
หน้าที่กรมศุลกากร ได้ติดราประทับแล้ว ดังนี้ เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ยังมิได้ติดรา
ประทับ อาจเป็นโอกาสให้ผู้อื่นเปิดตู้นำสินค้าไปได้ หรืออาจสับเปลี่ยนสินค้าได้ ซึ่ง
หากเป็นเช่นนั้นจำเลยย่อมจะได้ชื่อว่าไม่ปฏิบัติหรือบกพร่องในการปฏิบัติตามการตรวจ
สอบสินค้ารับรองคุณภาพและปริมาณของสินค้า อันเป็นหน้าที่ตัวกลางระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย ชื่อเสียงและเกียรติคุณของจำเลยย่อมจะลดน้อยถอยลงทางทำมาหาได้
หรือทางเจริญของจำเลยย่อมจะเสียหายไปด้วยในตัว การกระทำของโจทก์จึง
เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและคำสั่งอันชอบด้วย
กฎหมายของจำเลย เป็นกรณีที่ร้ายแรงแล้ว.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย มีหน้าที่ควบคุมสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ ต่อมาจำเลยสั่งพนักงานโจทก์และเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตปลอมแปลงเอกสาร รายงานเท็จจงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยและฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยซึ่งไม่เป็นความจริง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมขอให้ศาลบังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานจ่ายค่าจ้างค้างชำระพร้อมดอกเบี้ย หากไม่รับกลับเข้าทำงานขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ ไม่ควบคุมการขนสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อย และรายงานเท็จเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง การเลิกจ้างของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมายจำเลยไม่ต้องรับโจทก์กลับเข้าทำงานและไม่ต้องจ่ายเงินทุกจำนวนแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่าการเลิกจ้างของจำเลยไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องรับโจทก์กลับเข้าทำงานไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างที่จำเลยสั่งพนักงานแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าเมื่อโจทก์ควบคุมการขนถ่ายสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว แต่ตัวแทนบริษัทเรือกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรยังมิได้ติดราประทับตู้คอนเทนเนอร์โจทก์กลับเสียก่อน แล้วรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาว่าตัวแทนบริษัทเรือและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ติดราประทับแล้ว ดังนั้นศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อตู้คอนเทนเนอร์ยังมิได้ติดราประทับเป็นสำคัญไว้อาจเป็นโอกาสให้ผู้อื่นเปิดตู้

คอนเทนเนอร์นำสินค้าไปได้หรืออาจสับเปลี่ยนสินค้าได้หากการเป็นเช่นนั้น จำเลย
ย่อมจะได้ชื่อว่าไม่ปฏิบัติหรือบกพร่องในการปฏิบัติตามการตรวจสอบสินค้ารับรอง
คุณภาพและปริมาณของสินค้าอันเป็นหน้าที่ตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ชื่อเสียง
และเกียรติคุณของจำเลยย่อมจะลดน้อยถอยลงในสายตาของผู้ซื้อและผู้ขาย ทางทำ
มาหาได้หรือทางเจริญของจำเลยย่อมจะเสียหายตามไปด้วย การกระทำของโจทก์
เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและคำสั่งอันชอบด้วย
กฎหมายของจำเลย เป็นกรณีที่ร้ายแรงแล้ว

พิพากษายืน.

(junth janthongkarn-ma-noi phay-rs-nong-sin-wal kong-lam)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>